

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2163/2537

นาง ผิว จิต รัตน์

ผู้ร้อง

นางสาว นฤมล อารยะพันธ์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247

ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 2 นำส่งสำเนาฎีกาให้ผู้ร้องภายใน 7 วัน โดยมีคำสั่งในวันเดียวกับวันที่ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นฎีกา จึงถือว่าผู้คัดค้านที่ 2 ได้ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นแล้วเมื่อผู้คัดค้านที่ 2 ไม่นำส่งสำเนาฎีกาตามคำสั่งของศาลชั้นต้นถือว่าผู้คัดค้านที่ 2 ทิ้งฎีกา สำหรับผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับแต่งตั้งจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ต่อมาผู้คัดค้านที่ 1 ขอให้เพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้คัดค้านที่ 1 เมื่อผู้คัดค้านที่ 2 ถึงแก่กรรมในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาคำสั่งของศาลที่แต่งตั้งให้ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกจึงไม่มีผลต่อไปและการเป็นผู้จัดการมรดกเป็นการเฉพาะตัวของผู้คัดค้านที่ 2 จะรับมรดกความกันไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายเสนอ จิตรพันธ์ผู้ตาย ร่วมกัน ผู้ร้องผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ต่างอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

อุทธรณ์ ต่อมาผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำร้องว่าผู้ร้องกับผู้คัดค้านที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยมิชอบทำให้ผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทได้รับความเสียหายขอให้มีคำสั่งถอนผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายเสนอ จิตรพันธ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 คดีพิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ว่าฝ่ายใดควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ควรรอฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณ์ก่อน ยังไม่สมควรถอนผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายขณะนี้ให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้รับคำร้องของผู้คัดค้านที่ 1 ไว้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ผู้คัดค้านที่ 2 ฎีกา

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้คัดค้านที่ 2 สำเนาให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ให้ผู้คัดค้านที่ 2 นำส่งสำเนาฎีกาภายใน 7 วันถ้าส่งไม่ได้ให้ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นแถลงเพื่อดำเนินการต่อไปใน 15 วัน

ในการส่งหมายนัดสำเนาฎีกา ส่งให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ส่วนผู้ร้องนั้น ผู้คัดค้านที่ 2 มิได้นำส่งหมายนัดสำเนาฎีกาตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกับวันที่ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นฎีกา จึงถือว่าผู้คัดค้านที่ 2 ได้ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้นำส่งสำเนาฎีกาแก่ผู้ร้องภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2534 แล้ว เมื่อผู้คัดค้านที่ 2 ไม่นำส่งสำเนาฎีกาตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ถือว่าผู้คัดค้านที่ 2 ทิ้งฟ้องฎีกาสำหรับผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ประกอบด้วยมาตรา 246, 247 จึงให้จำหน่ายคดี เฉพาะผู้ร้องออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

ผู้คัดค้านที่ 2 ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้เป็นผู้จัดการ มรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 หลังจากนั้นผู้คัดค้านที่ 2 กับผู้ร้อง และผู้คัดค้านที่ 1 มีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินหลายประการจนมีเหตุให้ผู้คัดค้านที่ 1 ขอให้เพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้คัดค้านที่ 1 นั้น เมื่อผู้คัดค้านที่ 2 ถึงแก่กรรมในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา คำสั่งของ ศาลที่แต่งตั้งให้ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกจึงไม่มีผลต่อไป และการเป็นผู้ จัดการมรดกเป็นการเฉพาะตัวของผู้คัดค้านที่ 2 จะรับมรดกความกันไม่ได้ จึงไม่จำ ต้องวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านที่ 2 ที่ขอให้ยกคำร้องของผู้คัดค้านที่ 1 ตามคำสั่งของ ศาลชั้นต้น

จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกาคืบค่าธรรมเนียมศาล ชั้นฎีกาทั้งหมดให้ผู้คัดค้านที่ 2

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ